EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS

Processo nº 5004321-10.2025.8.21.0001

CARLOS EDUARDO NUNES, brasileiro, casado, motorista profissional, residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, nº 1.530, Porto Alegre/RS, por seu advogado, vem propor a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face da CONCESSIONÁRIA RODOVIA SUL S.A., pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos e fundamentos a seguir.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

I — DOS FATOS

No dia 22/01/2025, por volta das 19h40, o autor trafegava pela rodovia BR-116, na altura do km 245, sentido capital-interior, quando sofreu grave acidente de trânsito ao atingir um buraco de grandes proporções, sem qualquer sinalização, localizado na faixa da direita da pista administrada pela ré.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

II — DOS DANOS SOFRIDOS

O automóvel conduzido pelo autor, de placa ABC1D23, ficou completamente destruído. O autor foi socorrido pelo serviço de resgate da concessionária e levado ao hospital regional, onde se constatou fratura exposta na perna esquerda, caracterizando lesão corporal grave, conforme laudo médico anexo.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

III — DO REGISTRO OFICIAL

O evento foi registrado no Boletim de Ocorrência nº 2025/000987, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal em 23/01/2025, que atesta a existência do buraco e a ausência de sinalização no trecho.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

IV — DOS PEDIDOS

Requer a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais, morais e estéticos, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como das custas e honorários.

Dá-se à causa o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Nestes termos, pede deferimento. Porto Alegre, 3 de fevereiro de 2025.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Em atenção ao disposto no artigo 319, inciso VII, da lei adjetiva civil, a parte manifesta interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, preferencialmente em formato virtual, por meio de plataforma de videoconferência indicada pelo cartório, reservando-se o direito de apresentar proposta de composição amigável no momento oportuno.

DAS PROVAS. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, pelo depoimento pessoal do representante legal da parte contrária, sob pena de confissão, pela oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado e pela realização de perícia, caso se mostre necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

DAS INTIMAÇÕES. Requer que todas as intimações e publicações relativas ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 5º, da lei adjetiva civil, com a anotação correspondente na capa dos autos eletrônicos e no sistema de acompanhamento do tribunal.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO. Comprovada a falha na prestação e o nexo de causalidade com o prejuízo experimentado pelo consumidor, impõe-se o dever de reparar, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime da Câmara Julgadora.

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. A revisão das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º.

DOUTRINA. Segundo a lição clássica da doutrina civilista, a responsabilidade fundada no risco da atividade dispensa a investigação do elemento subjetivo, bastando a demonstração da conduta, do resultado lesivo e do liame que os une. Trata-se de opção legislativa consciente, que distribui os riscos inerentes à exploração econômica entre aqueles que dela auferem lucro, e não entre os destinatários finais da prestação.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

ANEXO. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. Documento 01: cópia do documento de identidade da parte. Documento 02: comprovante de endereço atualizado. Documento 03: declaração de hipossuficiência. Documento 04: instrumento de mandato. Documento 05: comprovantes de pagamento dos últimos doze meses. Documento 06: correspondências eletrônicas trocadas com a central de atendimento. Documento 07: protocolos de reclamação registrados na plataforma pública de solução de conflitos.

ANEXO. TRANSCRIÇÃO DE ATENDIMENTO. Atendente: Bom dia, em que posso ajudar? Cliente: Gostaria de registrar uma reclamação formal sobre o atendimento recebido. Atendente: Pois não, vou abrir um protocolo e encaminhar ao setor responsável, com prazo de resposta de até cinco dias úteis. Cliente: Já fiz isso outras três vezes e ninguém retornou. Atendente: Compreendo, vou registrar a reincidência no sistema e solicitar prioridade no retorno.

DO PREQUESTIONAMENTO. Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o expresso pronunciamento judicial acerca dos dispositivos constitucionais e legais invocados nesta peça, notadamente os artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República, e os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, sob pena de omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

DA COMPETÊNCIA. A competência territorial é fixada pelo domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, regra que visa facilitar o acesso à jurisdição e a defesa dos interesses da parte vulnerável na relação, não havendo cláusula de eleição que possa prevalecer sobre a norma de ordem pública.

CERTIDÃO. Certifico, para os devidos fins, que nesta data procedi à conferência das peças digitalizadas, constatando que correspondem fielmente aos originais apresentados pelo patrono da parte, não havendo rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam a sua leitura. O referido é verdade e dou fé. Servidor responsável pela conferência, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. Pelo presente instrumento particular de mandato, a outorgante nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado, com escritório profissional situado na Avenida das Palmeiras, nº 1.200, sala 804, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, podendo transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromissos, substabelecer com ou sem reserva de poderes e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nos termos dos artigos 98 e seguintes da lei adjetiva civil, a parte declara, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, se assim entender, produzir prova em sentido diverso, o que desde já se impugna por inteiro.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do referido código, a fim de que a fornecedora apresente os registros internos, gravações de atendimento e demais elementos que detém com exclusividade.